



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA**

01-01-00 - Direzione generale
01-01-08 - Direzione Area Amministrativa
01-01-08-06 - Servizio Affari generali
ID Provvedimento: 2117

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT B DEL D.LVO 36/2023, ALLA SOCIETÀ IL SOLE 24 ORE SPA PER LA FORNITURA DELL' ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO DIGITALE IL SOLE 24 ORE + NORME E TRIBUTI PLUS FISCO - NORME E TRIBUTI PLUS ENTI LOCALI & PA + NORME E TRIBUTI PLUS TERRITORIO CIG BCF5C3F31B

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n.1;

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18/05/2006 e s.m.i. della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva dell'ARPAS;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., relativa alle norme sul procedimento amministrativo;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni che detta norme in materia di disciplina del personale e della organizzazione degli uffici della Regione;

VISTA la Deliberazione n. 38/35 del 02/10/2024 della Giunta Regionale ed il successivo Decreto n.126 del 09/10/2024 della Presidente della Giunta Regionale con i quali la dott.ssa Nicoletta Vannina Ornano è stata nominata Direttrice Generale dell' Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (A.R.P.A.S);

VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell'ARPAS approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 31/2015, modificato con Determinazione del Direttore Generale n. 9/2022 e con Determinazione della Direttrice Generale n. 51 /2025;

VISTA la Determinazione della Direttrice Generale n. 55 del 21.01.2025 con la quale il sottoscritto Ing. Giampiero Mugheddu è stato nominato Dirigente del Servizio Affari generali - Area Amministrativa dell'ARPAS;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

- VISTA** la Deliberazione n. 14/49 del 25/03/2026 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla osta a questa Agenzia per l'esecutività della determinazione della Direttrice Generale n.291 del 18/02/2026 di approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028 e relativi allegati e Piano degli indicatori di Bilancio;
- VISTO** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42
- VISTO** Il Regolamento sulla disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dall'Agenzia Regionale Protezione Ambiente Sardegna, approvato con deliberazione del DG n. 2457 del 17-12-2025;
- VISTO** il D.lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, co. 3 del d.lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;
- ATTESTATO** che il sottoscritto Dirigente non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, in ottemperanza al "Codice di comportamento del personale del sistema Regione, degli enti pubblici vigilati e delle Società partecipate dalla Regione Autonoma della Sardegna" adottato con determinazione DG n. 414 del 05.03.2026, e che non sussistono in capo allo stesso Dirigente situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 36/2023;
- CONSIDERATO**
- che la costante e rapida evoluzione normativa, che si registra in tutti gli ambiti operativi dell'Ente, rende necessaria una continua e costante informazione, nonché un tempestivo aggiornamento sulla normativa, sulla giurisprudenza e sulla dottrina;
 - che il Servizio Ragioneria e Finanze ha manifestato la necessita, per il suo funzionamento ed aggiornamento professionale, di abbonamenti a riviste specializzate;
 - che il Quotidiano "Il Sole 24 Ore digitale + Norme e Tributi Plus Fisco - Norme e Tributi Plus Enti Locali & PA + Norme e Tributi Plus Territorio" è uno



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

strumento idoneo alla necessità di cui sopra, in grado di consentire l'aggiornamento e l'approfondimento costante delle varie tematiche in ambito fiscale e contabile e quindi valido supporto per il corretto svolgimento delle attività di propria competenza;

DATO ATTO che per prodotti di cui trattasi è stata predisposta su MePA un'offerta personalizzata, con apposita voce di catalogo con il codice B939C001_E che comprende il quotidiano il Sole 24 ore digitale + Norme e Tributi Plus Fisco- Norme e Tributi Plus Enti Locali & PA + Norme e Tributi Plus Territorio per un importo complessivo pari a euro 1.700,00 + iva al 4%, da parte della società "Il Sole 24 Ore S.p.A.", con sede legale in Viale Sarca, n. 223 – 20126 Milano (P. IVA: 00777910159);

ATTESO che si è quindi proceduto in data odierna alla creazione dell'ordine su MEPA riferito al servizio in oggetto (ID procedura n 1671948) che verrà finalizzato tramite invio, terminato l'iter del presente atto;

DATO ATTO che la precedente fornitura del servizio di abbonamento on-line, affidata con propria determinazione n. 937/2025, è in scadenza in data 27/09/2026 e che si rende pertanto necessario procedere al rinnovo del servizio per garantire la continuità dell'accesso ai relativi contenuti;

RICHIAMATI

- il D.lgs. 31 marzo 2023 n° 36 "Codice degli Appalti" ed in particolare l'art. 50 comma 1 lett. b) a norma del quale per gli acquisti di valore inferiore a 140.000,00 euro si può procedere con affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici;
- il D.lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, co. 3 del d.lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;

DATO ATTO che al sottoscritto Direttore del Servizio Affari Generali spetta l'affidamento del servizio in oggetto e l'assunzione del relativo impegno di spesa;

DATO ATTO che l'acquisto oggetto del presente provvedimento non è soggetto a programmazione triennale ai sensi dell'art. 37, comma 3 del D.Lgs.n.36/2023 poiché avente valore unitario complessivo stimato inferiore a € 140.000,00;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

DATO ATTO	che al momento non risultano attive convenzioni nazionali (CONSIP) e regionali (CAT Sardegna) a cui attingere per acquisire il servizio in oggetto;
RILEVATO	preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non rivestono un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023 in quanto di valore notevolmente inferiore alla soglia di diritto comunitario;
APPURATO	che l'affidamento, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023 non è suddivisibile in lotti;
DATO ATTO	che al presente appalto non si applicano i criteri ambientali minimi (CAM) e/o criteri sociali in vigore ai sensi dell'art. 57 comma 2 D.Lgs 36/2023;
ACQUISITE	agli atti l'attestazione dell'operatore economico relativa al possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023 tramite dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari con indicazione del n. conto IBAN dedicato;
VISTO	l'art. 26, comma 6, del D. Lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardante la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti e appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto, non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del d. lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI;
RICHIAMATO	l'art 49, comma 6 del D.Lgs 36/2023 il quale prevede la deroga all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000,00 euro;
DATO ATTO	che il servizio oggetto del presente affidamento riguarda il pacchetto editoriale "Il Sole 24 Ore digitale + Norme e Tributi Plus Fisco + Norme e Tributi Plus Enti Locali & PA + Norme e Tributi Plus Territorio", offerto sul MePA dalla società Il Sole 24 Ore S. p.A., titolare delle relative pubblicazioni e dei contenuti editoriali oggetto dell'abbonamento;
DATO ATTO	che la ditta Il Sole 24 Ore S.p.A., con sede legale in Viale Sarca, n. 223 – 20126 Milano (P. IVA: 00777910159), ha presentato sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) un'offerta dedicata denominata "B939C001_E", relativa al servizio di abbonamento on-line comprendente il quotidiano il Sole 24 ore digitale +



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

Norme e Tributi Plus Fisco- Norme e Tributi Plus Enti Locali & PA + Norme e Tributi Plus Territorio, per un importo complessivo di € 1.700,00 oltre IVA al 4%, pari a € 68,00, per un totale di € 1.768,00; che il relativo ordine MePA è identificato dal n. 9192524;

RITENUTO che l'offerta economica presentata dalla società Il Sole 24 Ore S.p.A., pari a € 1.700,00 oltre IVA al 4%, per complessivi € 1.768,00, risulta congrua e proporzionata rispetto alle prestazioni e ai contenuti ricompresi nel pacchetto editoriale oggetto dell'affidamento, nonché coerente con le quotazioni applicate per il medesimo servizio negli anni precedenti;

DATO ATTO che l'importo dell'affidamento del servizio è pari a complessivi € 1.700,00, IVA esclusa, e che si rende necessario procedere all'impegno di spesa sul capitolo "SC02. 1137 – anno 2026", che presenta la necessaria disponibilità;

DATO ATTO che la richiesta di CIG per procedure assoggettate al Decreto Legislativo n. 36/2023, pubblicate a partire dal 1° gennaio 2024, deve avvenire attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate e che mediante tale modalità è stato acquisto il CIG n. **BCF5C3F31B**;

DATO ATTO che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi della Tracciabilità dei flussi finanziari, di cui art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 così come modificata dal D.L. n. 187 del 12.11.2010;

DATO ATTO che il controllo sul possesso dei requisiti verrà effettuato dall'Agenzia mediante sorteggio a campione in base a quanto disposto dal "Regolamento sulle modalità operative per il "Controllo a Campione delle autocertificazioni, ai sensi dell'art. 52 c. 1 del D.lgs. 36/2023 - Controllo sul possesso dei requisiti";

DATO ATTO della regolarità contributiva dell'operatore economico verificata mediante l'acquisizione del DURC

RITENUTO quindi di procedere con l'affidamento in oggetto, per quanto sinora premesso

DETERMINA

ART.1 **Di affidare**, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs 36/2023 alla società Il Sole



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

24 Ore S.p.A., con sede legale in Viale Sarca, n. 223 – 20126 Milano (P. IVA: 00777910159), il servizio di abbonamento on-line relativo a: "il Sole 24 ore digitale + Norme e Tributi Plus Fisco- Norme e Tributi Plus Enti Locali & PA + Norme e Tributi Plus Territorio", per un importo complessivo di € 1.768, IVA compresa, CIG: **BCF5C3 F31B**, come da relativa offerta dedicata cod. "B939C001_E" sul Me.PA, ordine n. 9192524.

ART.2 **Di impegnare** la somma di € 1.768,00 IVA 4% inclusa, in favore della Ditta Il Sole 24 Ore S.p.A., con sede legale in Viale Sarca, n. 223 – 20126 Milano (P. IVA: 00777910159), a valere sul capitolo "SC02.1137", anno 2026, del bilancio in corso al fine di garantire la copertura finanziaria per la spesa di cui all'affidamento in oggetto.

ART.3 **Di stipulare** il contratto mediante le funzionalità presenti sulla piattaforma MEPA, previa acquisizione della documentazione prevista dal D.Lgs 36/2023.

La presente determinazione è trasmessa al Servizio Ragioneria e Finanze per gli adempimenti di competenza.

La presente determinazione sarà pubblicata nell'albo pretorio on-line del sito web istituzionale.

**Il Direttore del Servizio
Giampiero Mugheddu**



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

Capitolo	Centro di Responsabilità	Data Scadenza	Causale	Importo	Descrizione Fornitore	Codifica PCF	CIG
SC02.1137	00.01.01.00	14/09/2026	AFFIDAMENTO IL SOLE 24 ORE + SMART 2026	1.768,00	IL SOLE 24 ORE SPA	U.1.03.02.05.003	BCF5C3F31B

Riassunto dei dati finanziari

SC02.1137		TOTALE
2026	1.768,00	1.768,00
TOTALE	1.768,00	1.768,00

Istruttore Pratica:

ELISA PADDEU



Firmato digitalmente da
GIAMPIERO MUGHEDDU
29/09/2026 09:34:59